

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2410/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงใหม่ (
อำเภอ ฝาง

โจทก์

นาย จะ พู จะหน้อย ที่ 1 นายจะวะ จะ
เหมาะ ที่ 2

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 68, มาตรา 69, มาตรา 288

ป.วิ.อ. มาตรา 120, มาตรา 129, มาตรา 131, มาตรา 148

ผู้ตายใช้มีดยาวประมาณ 1 ช่วงแขนไล่ฟันจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงใช้ปืนแก๊ปยิงผู้ตาย 1 นัดขณะที่อยู่ห่างกันประมาณ 4 วา ผู้ตายวิ่งหนีไป 2 วาก็ล้มลง จำเลยที่ 1 เอาปืนลูกซองยาวจากจำเลยที่ 2 มายิงซ้ำอีก 1 นัด แต่ไม่ถูกแล้วจำเลยทั้งสองนำผู้ตายไปทิ้งลงเหว ดังนี้ เป็นพฤติการณ์ที่สื่อให้เห็นว่าจำเลยที่ 1 มีเจตนาฆ่าผู้ตาย หลังจากภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายได้ล่วงพ้นไปแล้ว การกระทำของจำเลยที่ 1 เกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน

การชันสูตรพลิกศพเป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมพยานหลักฐานตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน เมื่อพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนโดยชอบแล้ว แม้ไม่มีการชันสูตรพลิกศพก็หาเป็นเหตุให้พนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้องไม่.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 มีอาวุธปืนไม่มีหมายเลขทะเบียนไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันฆ่านายสอนไม่ทราบนามสกุล โดยใช้อาวุธปืนยิง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 และริบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 69 จำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา 7, 72

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้ตายถือมีดยาวประมาณ 1 ช่วงแขนไล่ฟันจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 วิ่งหนีไปหาจำเลยที่ 1 และย้อนกลับมาถึงขณะผู้ตายกำลังค้นบ้านจำเลยที่ 1 แล้วผู้ตายใช้มีดดังกล่าวไล่ฟันจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ใช้ปืนแก๊ปที่ถือมายิงผู้ตาย 1 นัด ในขณะที่อยู่ห่างจากผู้ตายประมาณ 4 วากระสุนปืนถูกผู้ตาย ผู้ตายวิ่งหนีไปได้ 2 วาก็ล้มลง จำเลยที่ 1 เอาปืนลูกซองเดี่ยวยาวจากจำเลยที่ 2 ซึ่งยืนอยู่ติด ๆ กันยิงผู้ตายอีก 1 นัดแต่ไม่ถูกผู้ตาย หลังจากนั้นจำเลยทั้งสองนำผู้ตายไปทิ้งลงเหว ซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่ส่อให้เห็นว่าจำเลยที่ 1 มีเจตนาฆ่าผู้ตายหลังจากภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายได้ล่วงพ้นไปแล้วการกระทำของจำเลยที่ 1 เกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันจำเลยที่ 1 ย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบมาตรา 69

ส่วนที่จำเลยที่ 1 แก้อีกว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะไม่มีการชั้นสูตรพลิกศพผู้ตายนั้น เห็นว่า การชั้นสูตรพลิกศพผู้ตายเป็นการดำเนินคดีชั้นสอบสวนเพื่อทราบรายละเอียดและสาเหตุแห่งการตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 148 ถึงมาตรา 56 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมพยานหลักฐานตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน เมื่อทางพิจารณาได้ความว่าพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนคดีนี้โดยชอบแล้ว แม้ไม่มีการชั้นสูตรพลิกศพก็เป็นเหตุให้พนักงานอัยการโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องไม่

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(คำนี้ ฤๅไรรัตน์-ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>